

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 948/2539 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหานคร
ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

บริษัท ทศน์ไพบูลย์ จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 911, มาตรา 985

ตัวสัญญาใช้เงินระบุว่าผู้ออกตัวได้ออกตัวเมื่อวันที่17มิถุนายน2528สัญญาว่า
จะจ่ายเงิน10,030,000บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ18.5ต่อปีในวัน
ที่17มิถุนายน2529ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้นับแต่วัน
ที่17มิถุนายน2528ซึ่งเป็นวันออกตัวสัญญาใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา911ประกอบมาตรา985

โจทก์ฟ้องว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดปากเกล็ดสแควร์ค้างชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้
เงิน 2 ฉบับอยู่แก่โจทก์จำนวน 14,478,575.10 บาทต่อมาห้างดังกล่าวถูกศาลแพ่ง
สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.714/2533 โจทก์จึง
ทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันและจำนองที่ดิน
เป็นประกันการชำระหนี้แทนห้าง แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ขอให้บังคับให้
จำเลยชำระเงินจำนวน 14,478,575.10 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ18.5 ต่อปี
ในต้นเงิน 6,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หาก

จำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์ซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้ ถ้าได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยชำระหนี้จนกว่าจะครบถ้วน

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 6,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้จนกว่าจะครบถ้วน

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 4 ระบุว่าผู้ออกตัวได้ออกตัวสัญญาใช้เงินเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2528 สัญญาว่าจะจ่ายเงิน 10,030,000 บาท ในวันที่ 17 มิถุนายน 2529 พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้นับแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2528 ซึ่งเป็นวันออกตัวสัญญาใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 911 ประกอบมาตรา 985

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะดอกเบี้ยให้จำเลยชำระอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2528 เป็นต้นไปแต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 8,478,575.10 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ